CONDICIONES GENERALES DE ARRIENDO (PLATAFORMA)

CONTRATO NUMERO **CTR-2026-0111**
FECHA **15-10-2026**

1.- Pago arriendo: El valor del arrendamiento por el período acordado, se establecerá en la cotización enviada por SOCIEDAD BESTMAQ VENTA DE MAQUINARIA USADA LIMITADA (BESTMAQ), la que deberá ser aceptada antes del despacho

2.- Entrega de la máquina. La máquina será entregada en el domicilio de la Arrendataria señalado en la Cotización. Los gastos de transporte de la máquina hasta el lugar en que será utilizada, y los gastos del transporte para la restitución al término del contrato, serán de cargo de la Arrendataria. La entrega constará del documento "Acta de Entrega y Recepción de Maquinaria" que firmará la Arrendataria. A falta de dicha persona, la Arrendadora hará firmar el documento por dos personas en calidad de testigos. A la sola firma del Acta y el despacho de la máquina, se entenderá que la Arrendataria acepta las condiciones establecidas en las cotizaciones que han generado las Condiciones Particulares y Generales aquí establecidas, independiente de la firma del presente documento. La fecha de entrega establecida en el Acta de Entrega y Recepción dará inicio a los cobros de arrendamiento a la Arrendataria o, en su defecto, la fecha indicada en la respectiva guía de despacho. Se deja constancia que los equipos no cuentan con permiso de circulación, por lo que en caso que la Arrendataria requiera utilizar el equipo arrendado por la vía pública, deberá solicitarlo previamente a objeto de implementar lo necesario y verificar la entrega de un equipo con permiso de circulación (placa patente y luces), a costo de la Arrendataria. Si no fuere solicitado, la Arrendataria será responsable de las multas y demás sanciones legales que aplicare la autoridad, así como de los daños o perjuicios que pueda causar a terceros.

3.- Aplicación. La Arrendataria usará la máquina arrendada únicamente en el lugar indicado en la Cotizacion. La máquina sólo podrá destinarse a trabajos propios de su diseño, con sujeción estricta a las normas de empleo establecidas por el fabricante. La Arrendadora no garantiza que la máquina arrendada sea útil para los fines de la Arrendataria, quien declara que conoce la máquina y sus especificaciones por lo que asume la completa y total responsabilidad respecto de la aptitud de ella para el fin que se propone. Asimismo, la Arrendataria se obliga a operar el equipo con personal idóneo y calificado, con todos sus documentos al día. La Arrendataria es responsable civil y penalmente por el uso impropio de la máquina, sea por negligencia o dolo. Para mover la máquina de las instalaciones antes indicadas, la Arrendataria debe solicitar autorización por escrito a la Arrendadora.

4.- Renta y otros pagos. La renta y todos los pagos a que esté obligada la Arrendataria se pagarán en el domicilio de la Arrendadora, dentro de los 30 días contados a partir de la recepción por parte de la Arrendataria de las facturas correspondientes. En conformidad a lo preceptuado por el artículo 3 Nº 2 de la ley 19.983, se acuerda que el plazo que tiene la Arrendataria para reclamar el contenido de las facturas emitidas por la Arrendadora en virtud de lo dispuesto en este contrato, es de 08 días corridos, siguientes a su recepción. Si la Arrendataria incurre en mora o simple retardo respecto del pago de la renta de arriendo a que esté obligada, la Arrendataria pagará por concepto de interés penal el interés máximo convencional vigente al momento del pago, sobre las cantidades que deba pagar, a contar de la fecha en que debió efectuar el pago y hasta que efectivamente lo haga. La circunstancia de que la Arrendadora acepte el pago retrasado de uno o más periodos de renta sin ejercer los derechos que le franquea la ley y el presente contrato, constituirá sólo un acto de mera tolerancia. La Arrendataria pagará la totalidad de las rentas de arrendamiento convenidas, no obstante que por cualquier motivo, incluidos los originados por caso fortuito o fuerza mayor, no use la máquina arrendada el tiempo al que conforme el contrato tiene derecho. Las condiciones de renta y otros pagos indicados en estas Condiciones Generales son válidas por sobre las indicadas en cualquier otro documento relacionado a esta operación. Si se contrata el arriendo por 1 mes con tarifa mensual y el equipo es devuelto antes, SOCIEDAD BESTMAQ VENTA DE MAQUINARIA USADA LIMITADA (BESTMAQ) cobrará el mes completo; en caso que la devolución sea producto de una falla propia del equipo, se cobrará un proporcional de la tarifa. Para los equipos que poseen adicionalmente tarifa semanal, la modalidad de cobro será de la misma manera, si se contrata arriendo con tarifa por 2 semanas y el equipo es devuelto antes, SOCIEDAD BESTMAQ VENTA DE MAQUINARIA USADA LIMITADA (BESTMAQ) cobrará las 2 semanas mínimas.

5.- Mantenimiento y reparaciones de cargo de la Arrendadora. Los trabajos de mantenimiento preventivo de la máquina en los períodos indicados en las Pautas de Mantención, serán realizados por la Arrendadora. Con el objeto de que la Arrendadora pueda llevar a efectos dichos trabajos, la Arrendataria se obliga a informar a la Arrendadora cada vez que la máquina haya cumplido con el número de horas de operación indicado en las Pautas de Mantención, poniendo el equipo a su disposición para este efecto. La Arrendataria dará las facilidades y el apoyo necesario a la Arrendadora para realizar el mantenimiento preventivo de las máquinas en terreno. En caso que la Arrendataria solicite por escrito el servicio de una máquina y el personal designado por la Arrendadora asista más de una vez sin poder ingresar por falta de pases de ingreso a la faena, suministrados por la Arrendataria, los gastos de traslado del personal de la Arrendadora, serán de cargo de la Arrendataria. Si la Arrendataria no proporciona la información antes referida, estará obligada a pagar a la Arrendadora el importe de las reparaciones que deban hacerse a la máquina como consecuencia de falta de mantenimiento preventivo.

6.- Mantenimiento y reparaciones de cargo de la Arrendataria. La mantención diaria, es decir, el engrase completo, revisión y relleno de niveles de refrigerante y lubricantes, revisión de presión de inflado de neumáticos, revisión y relleno de agua destilada para las baterías, revisión de fugas, limpieza y drenaje de filtros, corrección de fallas menores, cambio de ampolletas e inspección general de la máquina arrendada será de cuenta y cargo de la Arrendataria. La Arrendataria impedirá que personas no autorizadas por la Arrendadora realicen trabajos de reparación en la máquina arrendada y cualquier perjuicio que de ello se derive será responsabilidad de la Arrendataria. Reparaciones: El costo total de las reparaciones, que será determinado por la Arrendadora, incluidos la mano de obra y traslado de personal, y repuestos por deficiencias mecánicas, daños o descomposturas, causadas por deficiente operación, descuido o negligencia, y aun cuando se produzcan como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, será de cargo de la Arrendataria. Los pinchazos, cortes laterales, impactos, cortes en banda por patinaje y similares en los neumáticos como también los elementos de desgaste, tales como dientes, adaptadores, cantoneras, cuchillas y similares, serán de responsabilidad y cargo de la Arrendataria. En caso de existir cobros por concepto de servicio técnico, estos serán incluidos dentro del estado de pago del periodo de liquidación para que sea visada por la Arrendataria. La Arrendadora deberá informar, de manera previa a la emisión de la factura, las causales del cobro. Si el daño o desperfecto de la máquina se debe al mal uso de esta por parte de la Arrendataria, será de cargo de la Arrendataria el pago de la totalidad de la renta de arrendamiento mientras dure su reparación.

7- Responsabilidad. La Arrendataria debe asumir la responsabilidad civil que resulte del uso, operación y transporte de la máquina arrendada durante todo el tiempo en que la tenga en su poder, entendiéndose que estará en su poder desde la entrega de la máquina y hasta que sea restituida en el domicilio de la Arrendadora. En consecuencia, en caso alguno la Arrendadora tendrá responsabilidad por los daños causados en los casos a que se refiere este número y el ejercicio de cualquier acción en contra de la Arrendataria jamás puede implicar la retención de la máquina. En el evento de ser retenida la máquina arrendada por la autoridad o cualquier tercero, todo el tiempo de retención será considerado como usado por la Arrendataria y dará lugar al cobro de la renta correspondiente. En caso de siniestro, daño o pérdida de la máquina arrendada, cualquiera sea su causa y gravedad, la Arrendataria deberá informar a la Arrendadora de inmediato o a más tardar el día siguiente hábil del accidente sobrevenido, indicando su fecha, lugar y circunstancias, así como la naturaleza y monto estimado de los daños. Igualmente la Arrendataria deberá dejar la constancia correspondiente en Carabineros de Chile para los casos que así sea requerido o bien una declaración jurada de lo sucedido en notaría. Para los casos donde la autoridad exija la alcoholemia, es obligación la realización de la misma, en caso que haya oposición por parte del conductor, no existirá cobertura del siniestro y por ende, la Arrendataria se hará responsable de todos los daños.

8.- Lucro cesante. Si por cualquier causa la Arrendataria no pudiese hacer el uso esperado de la máquina por cualquier circunstancia, aún por caso fortuito o fuerza mayor, cubierta o no por el seguro correspondiente, las partes desde ya acuerdan que la Arrendadora no tendrá responsabilidad alguna respecto al lucro cesante sufrido por la Arrendataria.

9.- Cesibilidad. La Arrendataria no podrá ceder, enajenar o transferir en ninguna forma a terceros, los derechos del presente contrato.

10.- Propiedad. La Arrendataria reconoce que el dominio de la máquina arrendada pertenece a la Arrendadora o a la entidad que indique en las Condiciones Particulares, por lo que se obliga: 1. A conservarla en buen estado de uso, funcionamiento y adecuado resguardo. 2. A comunicar por escrito todo hecho o acto de terceros de que tome conocimiento y que pudiere afectar el dominio de la Arrendadora sobre el bien arrendado, tales como embargos, medidas precautorias y cualquier otra turbación de hecho o de derecho que pudiere afectar la integridad física del bien o embarazar o amenazar los derechos que sobre éste tenga la Arrendadora. En todos estos casos la Arrendataria deberá formular oposición conforme a la ley y ejercer en su caso, con cargo a la Arrendadora, las competentes acciones y reclamaciones para acreditar el dominio de la Arrendadora. Queda prohibido a la Arrendataria: A. Introducir modificaciones, mejoras o alteraciones de cualquier clase en la estructura o funcionamiento de la máquina. B. Subarrendar, dar en comodato y en general ceder de cualquier forma el uso o goce de la máquina. C. Constituir gravámenes, o derechos a favor de terceros. Cualquier costo derivado del incumplimiento de esta cláusula será de cargo de la Arrendataria.

11.- Garantía. Este documento garantiza el cumplimiento total y oportuno de todas y cada una de las obligaciones que asume la Arrendataria por este contrato y cualquier obligación que tenga o pueda tener la Arrendataria con la Arrendadora.

12.- Vigencia. El contrato estará vigente por todo el plazo previsto en las Condiciones Particulares, y pasará a ser indefinido luego de ese plazo, hasta que la Arrendataria dé aviso por escrito a la Arrendadora con al menos 10 días de anticipación a la nueva fecha de término. En caso que la máquina sea devuelta antes de la fecha pactada, se considerará que el equipo ha sido arrendado por el período total de duración del contrato.

13.- Término anticipado. El incumplimiento de la Arrendataria de cualquiera de las obligaciones que le impone el presente contrato, sin que ésta haya dado remedio a dicho incumplimiento en el plazo de 10 días desde notificado por la Arrendadora, autoriza a la Arrendadora a poner término unilateralmente y de pleno derecho al contrato sin necesidad de declaración judicial, y especialmente en los siguientes casos: 1. La falta del pago oportuno de la renta de arrendamiento o de cualquiera otra cantidad que la Arrendataria deba pagar conforme a lo establecido en el contrato. 2. El uso de la máquina arrendada en lugares distintos o en trabajos diferentes a los expresados en las Condiciones Particulares. 3. La insolvencia de la Arrendataria, entendiéndose por tal; A. Si cualquiera de sus acreedores solicitan su liquidación forzosa; B. Formulan proposiciones de acuerdo de reorganización, y en ambos casos haya sido declarado judicialmente y publicado en el Boletín Concursal; C. Si por vía de medidas prejudiciales o precautorias se obtienen en su contra secuestros, retenciones o prohibiciones de celebrar actos o contratos respecto de parte significativa de sus bienes; D. El nombramiento de veedores o liquidadores, todos ellos declarados judicialmente. Si el incumplimiento se debe a causal imputable a la Arrendataria, el monto de la indemnización será igual al total de las rentas de arrendamiento que resten de devengarse desde la ocurrencia del hecho que origina la causal hasta que se hubiere producido en forma natural el término del contrato de arrendamiento. Todos los costos correspondientes a la devolución del equipo serán de cargo de la Arrendataria.

14.- Restitución de la máquina. A la terminación del contrato, por cualquier causa que sea, la Arrendataria deberá entregar la máquina arrendada a la Arrendadora a la fecha de término del contrato. La máquina deberá restituirse en el estado en que se encontraba al momento de la entrega, habida consideración del desgaste por su uso legítimo. La restitución constará en el documento “Acta de Entrega y Recepción de Maquinaria”. La máquina no se entenderá restituida mientras su devolución no se haga conforme al estado en que fue entregada y que consta en el Acta de Entrega y Recepcion. El Acta de Recepción la suscribirá la Arrendataria. A falta de dicha persona, la Arrendadora hará firmar el documento a dos personas en calidad de testigos, quienes podrán ser o no trabajadores de la Arrendadora. La Arrendataria pagará a la Arrendadora el importe de las partes, piezas y accesorios que falten o estén dañados, así como el costo de su instalación. Para estos efectos deberá atenerse a lo señalado en el “Acta de Entrega y Recepcion de Máquinaria”. Si por causas imputables a la Arrendataria, ésta no restituye la máquina arrendada en el plazo correspondiente, el tiempo de mora se considerará tiempo arrendado para todos los efectos legales.

ARRENDATARIO
EMPRESA: LeanGlobal Spa
RUT: 78249226- 8

Representada Por:
Sr(a): Sergio Gajardo
C.I.: 9161957-1

ARRENDADOR
EMPRESA: SOCIEDAD BESTMAQ VENTA DE MAQUINARIA USADA LIMITADA (BESTMAQ)
RUT: 76.209.534-3

Representada Por:
Sr(a): LUIS OMAR GHISELLINI JARA
C.I.: 12.031.054-2

ANEXO CONTRATO DE ARRIENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PLATAFORMA)

FECHA 15-10-2026	**CONTRATO NUMERO** CTR-2026-0111

ARRENDADOR	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD BESTMAQ VENTA DE MAQUINARIA USADA LIMITADA (BESTMAQ)
	RUT	76.209.534-3
	DIRECCION	Camino Labranza KM 9.5, Temuco
	REPRESENTADA POR SR.	LUIS OMAR GHISELLINI JARA
	RUT	12.031.054-2

ARRENDATARIA	RAZON SOCIAL	LeanGlobal Spa
	RUT	78249226- 8
	DIRECCION	El Plomo 5050, Las Condes
	REPRESENTADA POR SR.	Sergio Gajardo
	RUT	9161957-1

CONDICIONES PARTICULARES

1.- INDIVIDUALIZACION DE LA MAQUINARIA

NRO DE SERIE: XUG0147ACSRL0132 NRO DE MOTOR: 7RE8931	MODELO: PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL AÑO: 2026	MARCA: XCMG PROPIETARIO: LUIS OMAR GHISELLINI

B.- DURACION DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO: **18-10-2026**	FECHA DE TERMINO: **18-11-2026**

C.- RENTA DEL ARRENDAMIENTO

TARIFA NORMAL $1.000.000 MAXIMO DE HORAS	TIPO DE ARRIENDO: SEMANAL / MENSUAL

D.- LUGAR DE USO DE LA MAQUINARIA : test bestmaq

E.- MANTENIMIENTO POR ARRENDADOR : .....

F.- OBSERVACIONES 1 : .....

.....
FIRMA REPRESENTANTE